CONTRAT D'APPORTEUR D'AFFAIRES INDÉPENDANT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société [Nom complet de ta société STACK], [Forme juridique : SASU, SARL...], au capital de [Montant] euros, dont le siège social est situé au [Adresse de ton siège], immatriculée au RCS de [Ville] sous le numéro [Numéro SIRET], représentée par [Ton Prénom et Nom] en sa qualité de [Président / Gérant], Ci-après dénommée **"L'Entreprise"**,

ET :

[Prénom et Nom de l'Agent], exerçant sous le statut de micro-entrepreneur, domicilié(e) au [Adresse de l'agent], immatriculé(e) sous le numéro SIRET [Numéro SIRET de l'agent], Ci-après dénommé(e) **"L'Apporteur d'Affaires"**.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet du contrat L'Entreprise édite et commercialise un logiciel de caisse, destiné aux professionnels de la beauté. L'Apporteur d'Affaires, disposant d'un réseau ou de compétences commerciales, accepte pour le compte de L'Entreprise de prospecter des clients potentiels et de promouvoir le logiciel STACK en vue de la souscription d'abonnements.

Article 2 : Indépendance et absence de lien de subordination L'Apporteur d'Affaires exerce son activité en toute indépendance, sans aucun lien de subordination à l'égard de L'Entreprise. Il organise son temps de travail comme il l'entend, n'est soumis à aucun horaire, ni à aucune obligation de quota ou d'exclusivité. Il utilise son propre matériel pour démarcher et présenter le logiciel. Ce contrat ne saurait en aucun cas être assimilé à un contrat de travail (salariat).

Article 3 : Obligations de L'Apporteur d'Affaires Pour chaque client apporté, l'Apporteur d'Affaires s'engage à :

- Réaliser une démonstration conforme aux fonctionnalités réelles de STACK.
- Assister le client lors de la création de son compte et de sa configuration initiale (création des employés, prestations de base).
- S'assurer que le client utilise le Code Partenaire unique qui lui est attribué : **[Code Partenaire de l'agent]**.
- **Assurer un suivi commercial et relationnel régulier** avec le client (Account Management) après l'installation, afin de s'assurer de sa satisfaction continue, de la bonne utilisation du logiciel et de sa fidélisation sur le long terme. L'Apporteur d'Affaires reste le point de contact commercial privilégié de ses clients.

Article 4 : Rémunération L'Apporteur d'Affaires sera rémunéré exclusivement à la commission, selon les conditions suivantes :

- **Prime d'installation :** Pour chaque nouveau client souscrivant à un abonnement payant et s'acquittant des frais d'installation, l'Apporteur d'Affaires percevra une commission unique équivalente à **100 % des frais d'installation encaissés HT**.
- **Commission récurrente (Suivi et Fidélisation) :** En contrepartie du suivi commercial régulier et de la fidélisation du client, l'Apporteur d'Affaires percevra une commission mensuelle équivalente à **20 % du montant HT de l'abonnement mensuel durant une période de 24 mois,** payé par le client.
- ***Clause de maintien du suivi :*** Cette commission récurrente rémunère le maintien de la relation client. En cas d'abandon manifeste du client par l'Apporteur d'Affaires (plaintes du client pour absence de suivi, injoignabilité de l'Apporteur d'Affaires, refus de répondre aux sollicitations commerciales du client), L'Entreprise se réserve le droit, après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, de réattribuer la gestion de ce client en interne et de cesser définitivement le versement de la commission récurrente liée à ce client.
- ***Condition suspensive :*** La commission (installation et récurrente) n'est due **que si et seulement si** L'Entreprise a effectivement encaissé le paiement du client final. Tout impayé ou remboursement du client final entraînera l'annulation de la commission correspondante.

Article 5 : Modalités de paiement (Flux financier) L'ensemble des transactions (installation et abonnement) est encaissé directement par L'Entreprise auprès du client final. Au début de chaque mois civil (entre le 1er et le 5 du mois), l'Apporteur d'Affaires émettra et transmettra à L'Entreprise une facture correspondant aux commissions validées du mois précédent. L'Entreprise s'engage à régler cette facture par virement bancaire dans un délai maximum de 15 jours suivant sa réception.

Article 6 : Propriété intellectuelle et Confidentialité L'Apporteur d'Affaires s'engage à conserver la plus stricte confidentialité sur toutes les informations stratégiques, techniques ou commerciales concernant L'Entreprise et ses clients. La marque "STACK" reste la propriété exclusive de L'Entreprise.

Article 7 : Durée et Résiliation Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut y mettre fin à tout moment, par l'envoi d'un e-mail avec accusé de réception, moyennant un préavis de [30 jours]. En cas de résiliation du contrat, le versement des commissions récurrentes liées aux abonnements en cours prendra fin le jour de la cessation effective du contrat.

Fait à ....., le ....., en deux exemplaires originaux.

Pour L'Entreprise (STACK)

(Signature précédée de la mention "Lu et approuvé")

Pour L'Apporteur d'Affaires

(Signature précédée de la mention "Lu et approuvé")